

废标风险检查清单（汇总版）

项目基本信息

- 项目名称：云南水利水电职业学院"双高"项目管理与服务平台建设项目
- 项目编号：GXCZ-A1-25290632
- 采购方式：竞争性磋商
- 预算金额：人民币伍拾万元整（¥500,000.00元）
- 最高限价：人民币伍拾万元整（¥500,000.00元）

一、资格性审查废标条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
1	资格性审查	5、63	供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或其他组织，具备有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件	无营业执照或营业执照无效，不能参加政府采购活动
2	资格性审查	5、63-64	供应商提供近年（2023年度和2024年度）经第三方审计的财务报告及财务报表（报表至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表）；或提供自提交响应文件截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函	未提供财务证明材料或提供的证明材料不符合要求的，资格审查不通过
3	资格性审查	5、63-64	供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料或书面声明（加盖公章）	未提供或未加盖公章的无法通过资格审查
4	资格性审查	5、64	供应商提供缴税所属时间在2024年10月至今任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件	未提供税收缴纳证明或证明不符合时间要求的，无法通过资格审查
5	资格性审查	5、64	供应商提供缴费所属时间在2024年10月至今任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明	未提供社保缴纳证明或证明不符合要求的，资格审查不通过
6	资格性审查	5、64	提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	未提供书面声明的无法通过资格审查

7	资格性审查	5、63	本项目专门面向中小微企业采购，供应商必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求。供应商须按要求提供《中小企业声明函》	本项目专门面向中小微企业采购，非中小微企业无法参与，未提供《中小企业声明函》的无法通过资格审查
8	资格性审查	5、63	未被"信用中国"网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单	被列入失信名单的供应商不具备参与政府采购的资格
9	资格性审查	6、64	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商	关联供应商同时参与可能导致围标串标，未提供关联企业情况声明的无法通过资格审查
10	资格性审查	6、64	为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动	为项目提供设计、监理等服务的供应商参与采购可能影响公平竞争
11	资格性审查	6、64	本项目不接受联合体	以联合体形式参与的响应文件无效

二、符合性审查废标条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
12	符合性审查	7、66	磋商保证金人民币5000元（大写：伍仟元整），按照磋商文件的规定提交磋商保证金	未提交或提交金额不足、方式不正确的，其响应文件将被视为无效。保证金需在响应文件递交截止时间前到账
13	符合性审查	66	按磋商文件要求在规定位置加盖供应商公章或法定代表人或其授权代表签字（或签章）	未在规定位置签字盖章的响应文件无效
14	符合性审查	66	磋商文件不含有采购人不能接受的附加条件	附加条件可能导致合同无法履行，响应文件将无效

15	符合性审查	66、16	供应商最终磋商报价未超出采购预算（最高限价）的。最后报价超过采购预算的供应商将按未实质性响应磋商文件处理	报价超过预算的响应文件将被视为未实质性响应，按无效处理
16	符合性审查	66	实质性响应磋商文件中标准★条款内容	★条款为磋商文件的实质性要求，未响应或未完全响应的，响应文件无效
17	符合性审查	66、10	磋商有效期满足磋商文件要求的（递交响应文件的截止日期后90天）	有效期不足可能导致磋商过程中响应文件失效，有效期不足的响应文件无效
18	符合性审查	66	响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰	格式不规范、内容不完整或字迹不清可能影响评审，将被判定为无效
19	符合性审查	66-67	供应商不得提交两份或者多份内容不同的磋商文件，或者在同一份磋商文件中对同一采购项目有两个或者多个报价	多份响应文件或多个报价将被视为无效响应
20	符合性审查	67	供应商提供的服务无实质性遗漏	服务内容的实质性遗漏将导致响应文件无效
21	符合性审查	67、4	交付时间、交付地点及质量承诺满足磋商文件要求。交付时间：自合同签订之日起20日历天内完成项目建设交付	未满足磋商文件要求的响应文件无效

三、响应文件编制要求（废标风险条款）

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
22	格式	17	响应文件正文全部采用宋体小四字号	【反常识条款】 字体字号要求容易被忽略，必须严格遵守
23	签字盖	17	若以磋商专用章或合同专用章代替的，须出具供应商单位公章对磋商专用章或合同专用章的授权函原件	使用专用章必须提供授权函原件

	盖章		同专用单或空白回专用单的授仪图原件	
24	格式	17	响应文件装订应牢固，不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码	【反常识条款】 活页装订和页码要求容易被忽略
25	格式	10	响应文件正本壹份，副本贰份；响应文件必须加盖骑缝章。电子版响应文件壹份，存储在U盘内，一份可修改的word格式、一份不可修改的PDF格式（正本签字盖章扫描件）	【反常识条款】 骑缝章缺失可能导致响应文件无效；电子版需同时提供word和PDF两种格式
26	签字盖章	17	响应文件如有涂改、插字或删除，改动之处应加盖公章或签字确认，复印件必须加盖投标人印章	涂改未确认可能导致响应文件无效

四、报价相关废标条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
27	报价要求	16、33	本项目采用包干总价进行报价。报价须保留2位小数	未采用包干总价报价或报价未保留2位小数的可能影响评审
28	报价要求	16	供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价	有选择的报价将导致响应文件无效
29	报价要求	16	供应商须就"采购需求"中所参与磋商的内容作完整唯一报价	报价不完整、遗漏采购内容的将导致响应文件无效
30	报价要求	16	磋商报价包括但不限于：完成本项目的全过程服务费用、服务人员的人工费、税金、代理服务费、服务人员的各项保险费用等一切费用	报价不完整可能导致后续争议

五、保证金相关废标条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
31	时间方式	17-18	供应商在磋商截止时间3日前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，磋商截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝	【重要时间】 磋商截止时间之后递交的保证金将被拒绝，响应文件无效

	时间方式	18	供应商在汇款时务必注明所投项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担	未注明项目编号可能导致保证金无法确认，响应文件无效
32	时间方式	18	供应商在汇款时务必注明所投项目的项目编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担	未注明项目编号可能导致保证金无法确认，响应文件无效
33	时间方式	11	银行保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与采购文件规定的名称相一致，以免造成磋商无效	受益人或申请人填写错误的，将导致磋商无效

六、递交相关废标条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
34	时间方式	18、4、7	响应文件的递交不得迟于"供应商须知前附表"规定的响应文件递交的截止时间（2025年12月15日14点00分）。逾期送达的响应文件，采购人不予接收	逾期送达的响应文件将不予接收，供应商将失去参与资格
35	格式	18	供应商应将响应文件正本、副本、电子版响应文件一起密封，并在封贴处盖密封章（或公章）	未密封或密封不规范可能导致响应文件无效
36	文件	12-13	法定代表人递交响应文件时，需提供：①法定代表人身份证明书(原件)②法定代表人身份证(原件)。授权委托代理人递交响应文件，需提供：①法定代表人身份证明书(原件)②法定代表人授权委托书(原件)③授权委托代理人身份证(原件)	未提供完整身份证明材料的，可能影响响应文件的有效性认定

七、★实质性条款（强制性）

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
37	实质性条款	9、4	★采购预算（最高限价）：人民币伍拾万元整（¥：500,000.00元）	报价超过预算的响应文件无效。此为实质性要求，必须严格遵守
38	实质性条款	12	★关于失信行为及不良履约行为的要求：若供应商在政府采购活动中存在失信或不良履约行为被行政主管部门通报的，其响应文件不予接受	存在失信或不良履约行为记录的供应商，其响应文件不予接受

八、偏差与禁止性条款

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
39	响应性	11	偏差：不允许	本项目不允许偏差，存在负偏离的响应文件无效
40	其他	66-67	有下列情形之一的，视为供应商相互串通：（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；（5）不同供应商的响应文件相互混装；（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出	存在上述情形之一的，将被认定为串通投标，响应文件无效
41	其他	67	有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为	存在上述情形之一的，将被认定为提供虚假材料谋取成交，响应文件无效

九、中小企业声明函要求

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
42	资格性审查	47-48	中小微企业磋商应提供《中小企业声明函》	未提供《中小企业声明函》的无法通过资格审查
43	资格性审查	47-48	所属行业应为《中小企业划型标准规定》中的软件和信息技术服务业	所属行业填写错误的，可能影响资格审查结果
44	其他	48	供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任	声明函内容不实的，将被认定为提供虚假材料

十、履约保证金要求

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
45	商务条款	11、24	履约担保的形式：银行转账或不可撤销的银行保函；履约担保的金额：在双方签订合同前，乙方须通过银行转账或不可撤销的银行保函等方式向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金	成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，磋商保证金不予退还

十一、质保期要求

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
46	商务条款	12、81	质保期：验收通过后质保期五年。质保期内，免费提供系统维护、故障排查及常规技术支持，系统升级迭代功能部署，性能优化，定期咨询服务	质保期承诺不符合要求的，可能会废标

十二、交付时间要求

序号	风险类型	页码	条款内容	风险说明
47	商务条款	4、24	交付时间：自合同签订之日起20日历天内完成项目建设交付	交付时间承诺不符合要求的，可能会废标